

LEI COMPLEMENTAR Nº 24, DE 7 DE JANEIRO DE 1975

Dispõe sobre os convênios para a concessão de isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, e dá outras providências.

Legenda de destaques:

Texto tachado	Palavras-chave e pontos mais importantes
Texto azul, em caixa de texto pontilhada	Comentários explicativos, texto de dispositivos referenciados e jurisprudências relevantes
Art. XX - artigo destacado	Maior probabilidade de cobrança
Texto em vermelho	Exceções, negações, condições ou hipóteses únicas
Eventuais outros destaques	Negrito ou sublinhado
Ano entre parênteses: (2024*)	A lei está livre do histórico de alterações, exceto as ocorridas desde 2022; para estas deixamos o ano de alteração indicado.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - As **isenções** do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão **concedidas ou revogadas nos termos de convênios** celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei. (2025)

Parágrafo único - O disposto neste artigo **também se aplica**:

I - à **redução da base de cálculo**;

II - à **devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo**, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à **concessão de créditos presumidos**;

IV - à **quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais**, concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais

resulte **redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus**;

V - às **prorrogações e às extensões das isenções vigentes** nesta data.

STF (ADI 2056): O **diferimento**, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, **não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio.**

Veja como foi cobrado:

Questão **#3401162** (FGV - 2025)

Questão **#3228217** (FGV - 2025)

Questão **#3561394** (FCC - 2025)

Questão **#1756704** (Cebbraspe - 2021)

Art. 2º - Os **convênios** a que alude o art. 1º, serão **celebrados em reuniões** para as quais tenham sido **convocados representantes de todos os Estados e do Distrito Federal**, sob a **presidência** de representantes do **Governo federal**. (2025)

§ 1º - As reuniões **se realizarão com a presença** de representantes **da maioria** das **Unidades da Federação**.

§ 2º - A **concessão de benefícios** dependerá sempre de **decisão unânime dos Estados representados**; a sua **revogação total ou parcial** dependerá de aprovação de **quatro quintos, pelo menos, dos representantes presentes**.

§ 3º - Dentro de **10 (dez) dias**, contados **da data final da reunião** a que se refere este artigo, a **resolução** nela **adotada** será **publicada no Diário Oficial da União**.

Art. 3º - Os convênios **podem** **dispor que a aplicação** de qualquer de suas cláusulas **seja limitada a uma ou a algumas Unidades da Federação**. (2025)

Art. 4º - Dentro do prazo de **15 (quinze) dias** contados **da publicação dos convênios no Diário Oficial da União**, e **independentemente** de qualquer **outra comunicação**, o Poder **Executivo de cada Unidade da Federação** publicará decreto ratificando ou **não**

Anotações:

os convênios celebrados, considerando-se **ratificação tácita** dos convênios a falta de manifestação no prazo assinalado neste artigo. (2025)

§ 1º - O disposto neste artigo aplica-se também às Unidades da Federação cujos representantes **não tenham comparecido à reunião** em que hajam sido celebrados os convênios.

§ 2º - Considerar-se-á **rejeitado o convênio** que **não** for **expressa ou tacitamente ratificado** pelo Poder Executivo de **todas** as Unidades da Federação ou, nos casos de **revogação** a que se refere o art. 2º, § 2º, desta Lei, pelo Poder Executivo de, **no mínimo, quatro quintos** das Unidades da Federação.

Art. 5º - **Até 10 (dez) dias** depois de findo o prazo de **ratificação** dos convênios, promover-se-á, segundo o disposto em Regimento, a **publicação** relativa à **ratificação ou à rejeição no Diário Oficial da União**. (2025)

Art. 6º - Os convênios entrarão **em vigor no trigésimo dia** após a **publicação** a que se refere o art. 5º, **salvo disposição em contrário**. (2025)

Art. 7º - Os convênios ratificados obrigam **todas as Unidades da Federação, inclusive** as que, regularmente convocadas, **não se tenham feito representar na reunião**. (2025)

Convênios celebrados em reuniões do Confaz presididas por representante do Gov Federal	
Convocação:	de TODOS (27) Estados e DF
Realização:	se presentes a MAIORIA (14) das UFs
Concessão de benefícios:	DECISÃO UNÂNIME dos presentes + Ratificação (expressa/tácita) de TODAS (27) as UFs
Revogação total ou parcial de benefícios:	4/5 dos presentes + Ratificação de 4/5 (22) do total de UFs
▶ Convênios podem limitar a aplicação a uma ou algumas UFs	
📌 Convênios ratificados obrigam todas as UFs. Inclusive as regularmente convocadas que não participaram da reunião.	



Veja como foi cobrado:

Questão [#3846327](#) (FCC - 2026)

Questão [#3551881](#) (FCC - 2025)

Questão [#1143513](#) (Cebbraspe - 2020)

Art. 8º - A inobservância dos dispositivos desta Lei acarretará, **cumulativamente**: (2025)

I - a **nulidade** do ato e a **ineficácia** do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento receptor da mercadoria;

II - a **exigibilidade** do imposto **não pago** ou devolvido e a **ineficácia** da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente.

Parágrafo único - As sanções previstas neste artigo poder-se-ão acrescer a **presunção de irregularidade das contas** correspondentes ao exercício, a juízo do Tribunal de Contas da União, e a **suspensão do pagamento** das quotas referentes ao Fundo de Participação, ao Fundo Especial e aos impostos referidos nos itens VIII e IX do art. 21 da Constituição Federal.

Os impostos citados tratam de competências da União sob a égide da CF/67.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3846971](#) (FCC - 2026)

Art. 9º - É **vedado aos Municípios** , sob pena das sanções previstas no artigo anterior, **concederem** qualquer dos **benefícios** relacionados no art. 1º no que se refere à **sua parcela na receita do imposto de circulação de mercadorias**. (2025)

Sanções pela inobservância desta Lei:	
cumulativamente:	outras possibilidades:
nulidade do ato; + ineficácia do crédito fiscal; +	presunção de irregularidade das contas (a juízo do TCU); + suspensão do pagamento das

Anotações:

exigibilidade do imposto **não pago** ou devolvido;

+ ineficácia da lei/ato que conceda remissão do débito.

quotas de Fundo de Participação / Fundo Especial

!!É vedado aos Municípios, sob pena de sofrerem as sanções, conceder benefícios sobre sua parcela na receita do ICMS

Art. 10 - Os convênios definirão as condições gerais em que se poderão conceder, unilateralmente, anistia, remissão, transação, moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto de circulação de mercadorias. (2025)

Atenção!

Não confunda o art. 1º (casos que demandam convênio do Confaz para a concessão ou revogação de benefícios) com o art. 10, que apresenta as possibilidades de concessão UNILATERAL que devem ter condições gerais estabelecidas em convênio.

Art. 11 - O Regimento das reuniões de representantes das Unidades da Federação será aprovado em convênio. (2025)

Art. 12 - São mantidos os benefícios fiscais decorrentes de convênios regionais e nacionais vigentes à data desta Lei, até que revogados ou alterados por outro. (2025)

§ 1º - Continuam em vigor os benefícios fiscais ressaltados pelo § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, com a redação que lhe deu o art. 5º do Decreto-Lei nº 834, de 8 de setembro de 1969, até o vencimento do prazo ou cumprimento das condições correspondentes.

§ 2º - Quaisquer outros benefícios fiscais concedidos pela legislação estadual considerar-se-ão revogados se não forem convalidados pelo primeiro convênio que se realizar na forma desta Lei, ressaltados os concedidos por prazo certo ou em função de determinadas condições que já tenham sido incorporadas ao patrimônio jurídico de contribuinte. O prazo para a celebração deste convênio será de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação desta Lei.

§ 3º - A convalidação de que trata o parágrafo anterior se fará pela aprovação de 2/3 (dois terços) dos representantes presentes, observando-se, na respectiva ratificação, este quorum e o mesmo processo do disposto no art. 4º.

Art. 13 - O art. 178 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104."

Art. 14 - Sairão com suspensão do Imposto de Circulação de Mercadorias: (2025)

I - as mercadorias remetidas pelo estabelecimento do produtor para estabelecimento de Cooperativa de que faça parte, situada no mesmo Estado;

II - as mercadorias remetidas pelo estabelecimento de Cooperativa de Produtores, para estabelecimento, no mesmo Estado, da própria Cooperativa, de Cooperativa Central ou de Federação de Cooperativas de que a Cooperativa remetente faça parte.

§ 1º - O imposto devido pelas saídas mencionadas nos incisos I e II será recolhido pelo destinatário quando da saída subsequente, esteja esta sujeita ou não ao pagamento do tributo.

Veja como foi cobrado:

Questão #2266807 (FGV - 2023)

§ 2º - Ficam revogados os incisos IX e X do art. 1º da Lei Complementar nº 4, de 2 de dezembro de 1969.

Art. 15 - O disposto nesta Lei não se aplica às indústrias instaladas ou que vierem a instalar-se na Zona Franca de Manaus, sendo vedado às demais Unidades da Federação determinar a exclusão de incentivo fiscal, prêmio ou estímulo concedido pelo Estado do Amazonas. (2025)

Anotações:

STF (ADI 4832) - Informativo 1120: são inconstitucionais [...] os incentivos fiscais relativos ao ICMS sem amparo em convênio interestadual cuja aplicação se estenda a todo o Estado do Amazonas ("crédito estímulo"), bem como o que se dirige exclusivamente a empresas comerciais ("corredor de importação"). O regime jurídico excepcional previsto no ADCT **abrange apenas a Zona Franca de Manaus**, motivo pelo qual não se aplica às demais localidades do Estado do Amazonas. Por sua vez, o **artigo 15 da Lei Complementar 24/1975 excepciona da deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) somente os incentivos fiscais** relativos ao ICMS concedidos às "indústrias" instaladas ou que venham a se instalar na Zona Franca de Manaus, **não alcançando** os benefícios concedidos a contribuintes que, ainda que instalados na referida região, **não realizem atividade industrial**, isto é, empresas de natureza estritamente comercial.

A LC nº 214/2025, que institui o IBS e a CBS, determina, em seu art. 543, a revogação dos arts. 1º a 12; 14 e 15 da LC nº 24/1975 a partir de 1º de janeiro de 2033. É a data a partir da qual o ICMS e o ISS serão totalmente extintos.

Art. 16 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em 7 de janeiro de 1975; 154º da Independência e 87º da República.

LEI COMPLEMENTAR Nº 160, DE 7 DE AGOSTO DE 2017

Dispõe sobre convênio que permite aos Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais; e altera a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Mediante **convênio** celebrado nos termos da **Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975**, os Estados e o Distrito Federal poderão deliberar sobre:

I - a **remissão** dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais

instituídos em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal **por legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar**;

CF/88, Art. 155, §2º

XII - cabe à lei complementar:

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

II - a **reinstituição** das isenções, dos incentivos e dos **benefícios** fiscais ou financeiro-fiscais referidos no inciso I deste artigo **que ainda se encontrem em vigor**.

STF - Tema 817: É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais.

Veja como foi cobrado:

Questão **#2235925** (FCC - 2022)

Questão **#3195119** (FGV - 2024)

Art. 2º O convênio a que se refere o art. 1º desta Lei Complementar poderá ser **aprovado e ratificado com o voto favorável de, no mínimo:**

I - **2/3 (dois terços)** das unidades federadas; e

II - **1/3 (um terço)** das unidades federadas integrantes de **cada uma das 5 (cinco) regiões** do País.

⚠ **Cuidado para não confundir os quóruns da LC nº 24/1975 e da LC nº 160/2017!**

OBS: 2/3 correspondem a 18 UFs.

Veja como foi cobrado:

Questão **#2266796** (FGV - 2023)

Questão **#3670602** (FCC - 2025)

Questão **#1942563** (Cebbraspe - 2022)

Art. 3º O convênio de que trata o art. 1º desta Lei Complementar **atenderá, no mínimo, às seguintes condicionantes**, a serem observadas pelas unidades federadas:

Anotações:

I - **publicar**, em seus respectivos **diários oficiais**, relação com a **identificação de todos os atos normativos relativos** às isenções, aos incentivos e aos **benefícios** fiscais ou financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1º desta Lei Complementar;

II - **efetuar o registro e o depósito**, na **Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz)**, da **documentação comprobatória** correspondente aos **atos concessivos** das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais mencionados no inciso I deste artigo, que **serão publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária**, que será **instituído pelo Confaz** e disponibilizado em seu sítio eletrônico.

§ 1º O disposto no **art. 1º** desta Lei Complementar **não se aplica** aos atos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais **vinculados ao** Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) **cujas exigências de publicação, registro e depósito**, nos termos deste artigo, **não tenham sido atendidas**, devendo ser **revogados** os respectivos **atos concessivos**.

§ 2º A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais **vinculados ao ICMS** de que trata o art. 1º desta Lei Complementar **cujas exigências de publicação, registro e depósito**, nos termos deste artigo, **foram atendidas** é **autorizada a concedê-los e a prorrogá-los**, nos termos do ato vigente na data de publicação do respectivo convênio, **não podendo seu prazo de fruição ultrapassar**:

I – **31 de dezembro do décimo quinto ano posterior** à produção de efeitos do respectivo **convênio**, quanto àqueles destinados ao **fomento** das atividades **agropecuária e industrial**, inclusive agroindustrial, e ao **investimento em infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano**, bem como quanto àqueles destinados a **templos** de qualquer culto e a **entidades beneficentes de assistência social**;

II - **31 de dezembro do décimo quinto ano posterior** à produção de efeitos do respectivo **convênio**, quanto àqueles destinados à **manutenção** ou ao **incremento** das **atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional**, incluída a **operação subsequente à da importação**, praticada pelo contribuinte importador;

III - **31 de dezembro do décimo quinto ano posterior** à produção de efeitos do respectivo **convênio**, quanto àqueles destinados à **manutenção** ou ao **incremento** das **atividades comerciais**, desde que o **beneficiário** seja o **real remetente** da mercadoria;

IV - **31 de dezembro do décimo quinto ano posterior** à produção de efeitos do respectivo **convênio**, quanto àqueles destinados às **operações e às prestações interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura**;

V - **31 de dezembro do primeiro ano posterior** à produção de efeitos do respectivo **convênio**, quanto aos **demais**.

§ 2º-A. A partir de **1º de janeiro do décimo segundo ano posterior** à produção de efeitos do respectivo **convênio**, a concessão e a prorrogação de que trata o § 2º deste artigo deverão observar a **redução em 20% (vinte por cento) ao ano** com relação ao direito de fruição das isenções, dos incentivos e dos **benefícios** fiscais ou financeiros-fiscais **vinculados ao ICMS** destinados à **manutenção** ou ao **incremento** das **atividades comerciais**, às prestações **interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura** e à **manutenção** ou ao **incremento** das **atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional**.

✎ Embora o § 2º-A siga vigente, **não é mais aplicável na prática**, em razão do Art. 128, § 2º da EC nº 132/2023 (Reforma Tributária):

Art. 128. De 2029 a 2032, as alíquotas dos impostos previstos nos arts. 155, II (ICMS), e 156, III (ISSQN), da Constituição Federal, serão fixadas nas seguintes proporções das alíquotas fixadas nas respectivas legislações:

I - 9/10 (nove décimos), em 2029;

II - 8/10 (oito décimos), em 2030;

Anotações:

III - 7/10 (sete décimos), em 2031;

IV - 6/10 (seis décimos), em 2032.

§ 1º Os benefícios ou os incentivos fiscais ou financeiros relativos aos impostos previstos nos arts. 155, II, e 156, III, da Constituição Federal não alcançados pelo disposto no caput deste artigo serão reduzidos na mesma proporção.

§ 2º Os benefícios e incentivos fiscais ou financeiros referidos no art. 3º da Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, serão **reduzidos na forma deste artigo, não se aplicando a redução prevista no § 2º-A do art. 3º da referida Lei Complementar.**

§ 3º Os atos concessivos cujas exigências de publicação, de registro e de depósito, nos termos deste artigo, foram atendidas permanecerão vigentes e produzindo efeitos como normas regulamentadoras nas respectivas unidades federadas concedentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS, nos termos dos §§ 2º e 2º-A deste artigo.

§ 4º A unidade federada **concedente poderá revogar ou modificar o ato concessivo ou reduzir o seu alcance** ou o montante das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais **antes do termo final de fruição.**

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo **não poderá resultar em isenções, incentivos ou benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em valor superior ao que o contribuinte podia usufruir antes da modificação do ato concessivo.**

§ 6º As unidades federadas deverão **prestar informações sobre** as isenções, os incentivos e os **benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS e mantê-las atualizadas no Portal Nacional da Transparência Tributária** a que se refere o inciso II do caput deste artigo.

§ 7º As unidades federadas **poderão estender** a concessão das isenções, dos incentivos e dos **benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no § 2º deste artigo a outros contribuintes** estabelecidos **em seu território, sob as mesmas condições e nos prazos-limites de fruição.**

§ 8º As unidades federadas **poderão aderir** às isenções, aos incentivos e aos **benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados por**

outra unidade federada da mesma região na forma dos §§ 2º e 2º-A deste artigo, **enquanto vigentes.**

Veja como foi cobrado:

Questão #3846974 (FCC - 2026)

Convênios de remissão de créditos e reinstauração de benefícios concedidos em desacordo com a LC nº 24/1975	
Aprovação e ratificação:	2/3 das UF's (18 UF's) + 1/3 das UF's de cada 1 das 5 regiões do País
Condicionantes à UF: (não atendidas , a UF deve revogar os atos concessivos)	→ Publicar em DOE relação c/ todos os atos normativos dos benefícios do convênio; + → Efetuar o registro + depósito da doc comprobatória dos atos concessivos dos benefícios na Sec Executiva do Confaz Se atendidas: a UF é autorizada a conceder/ prorrogar os benefícios (observando os prazos MÁX de fruição)
☒ A UF concedente pode revogar/modificar/reduzir o alcance do ato concessivo. ☒ Mas disso não pode resultar benefícios em valor superior ao que o contribuinte podia usufruir antes da modificação.	
☒ As UF's podem estender os benefícios a outros contribuintes em seu território , c/ as mesmas condições e prazos de fruição.	
☒ As UF's podem aderir aos benefícios concedidos / prorrogados por outra UF da mesma região , enquanto vigentes.	

Art. 4º São **afastadas as restrições** decorrentes da aplicação do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que possam comprometer a implementação das disposições desta Lei Complementar.

LC nº 101/2000 - LRF

Art. 14. A concessão, ampliação ou prorrogação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 2 (dois) exercícios subsequentes e atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos 1 (uma) das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

Anotações:

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Art. 5º A remissão ou a **não constituição de créditos** concedidas por lei da unidade federada de **origem** da mercadoria, do bem ou do serviço afastam as sanções previstas no art. 8º da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, **retroativamente** à data original de concessão da isenção, do incentivo ou do benefício fiscal ou financeiro-fiscal, **vedadas a restituição e a compensação** de tributo e a **apropriação de crédito extemporâneo** por sujeito passivo.

LC nº 24/1975

Art. 8º - A inobservância dos dispositivos desta Lei acarretará, cumulativamente:

I - a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria;

II - a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente.

Veja como foi cobrado:

Questão **#3402834** (Cebraspe - 2025)

Art. 6º Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, a **concessão ou a manutenção de isenções, incentivos e benefícios** fiscais ou financeiro-fiscais **em desacordo** com a Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, **implica a sujeição da unidade federada responsável aos impedimentos** previstos nos incisos I, II e III do § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, **pelo prazo em que perdurar a concessão ou a manutenção das isenções, dos incentivos e dos benefícios** fiscais ou financeiro-fiscais.

LC nº 101/2000 - LRF

Art. 23

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido e enquanto perdurar o excesso, o Poder ou órgão referido no art. 20 **não poderá**:

I - **receber transferências voluntárias**;

II - **obter garantia, direta ou indireta, de outro ente**;

III - **contratar operações de crédito**, **ressalvadas as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária** e as que visem à **redução das despesas com pessoal**.

§ 1º A aplicação do disposto no caput deste artigo é condicionada ao acolhimento, pelo Ministro de Estado da Fazenda, de **representação** apresentada por Governador de Estado ou do Distrito Federal.

§ 2º Admitida a representação e **ouvida**, no prazo de **30 (trinta) dias**, a unidade federada interessada, o **Ministro de Estado da Fazenda**, **em até 90 (noventa) dias**:

I - **determinará o arquivamento** da representação, caso **não** seja constatada a infração;

II - **editará portaria declarando a existência da infração**, a qual produzirá efeitos a partir de sua publicação.

§ 3º **Compete ao Tribunal de Contas da União verificar a aplicação, pela União, da sanção** prevista no caput deste artigo.

Art. 7º Para fins de aprovação e de ratificação do convênio previsto no art. 1º desta Lei Complementar, aplicam-se os demais preceitos contidos na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, que não sejam contrários aos dispositivos desta Lei Complementar.

Art. 8º **O convênio** de que trata o art. 1º desta Lei Complementar **deverá ser aprovado pelo Confaz** no prazo de **180 (cento e oitenta) dias**, a contar da data de **publicação desta Lei Complementar**, **sob pena de perderem eficácia** as disposições dos arts. 1º a 6º desta Lei Complementar.

Art. 9º O art. 30 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º e 5º:

"Art. 30.

§4º Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada

Anotações:

a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados."

Art. 10. O disposto nos §§ 4º e 5º do art. 30 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea 'g' do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3º desta Lei Complementar.

Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de agosto de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

Anotações: